

ZAKON O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI*

(”Službene novine KS”, broj 4/99)

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Bibliotečka djelatnost, u smislu ovog zakona obuhvata: sistematsko prikupljanje, stručnu obradu, čuvanje, pohranjivanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe, prikupljanje informacija o toj građi, kao i obavezno dostavljanje štampanog materijala.

Član 2.

Bibliotečka građa u smislu člana 1. ovog zakona obuhvata: knjige, brošure, časopise, novine, sep a rate, disertacije, kataloge, prospekte, plakate, štampane letke, kartografske publikacije, standarde, patente, muzička djela, reprodukcije likovnih djela, razglednice, kalendare, fotografije, mikrofilmove, dijamikrokartice, gramofonske ploče, tonske kasete, video-kasete, magnetofonske i magnetne trake, diskove, rukopise i drugu građu namijenjenu bibliotečkoj djelatnosti.

Član 3.

Pod štampanim materijalom u smislu člana 1. ovog zakona podrazumijeva se bibliotečka građa iz člana 2. ovog zakona, kao i svaki drugi materijal namijenjen javnosti koji je izrađen na štamparskoj mašini ili umnožen nekim drugim mehaničkim, hemijskim ili elektronskim putem.

Član 4.

Bibliotečka djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

Član 5.

Bibliotečku djelatnost obavljaju biblioteke. Biblioteka se osniva kao ustanova (u daljem tekstu: samostalna biblioteka), u svim oblicima svojine.

Biblioteka se može organizirati i kao dio ustanove, preduzeća ili drugog pravnog lica (u daljem tekstu: biblioteka u sastavu).

Član 6.

Bibliotečka djelatnost obavlja se u okviru bibliotečko-informacionog sistema Kantona.

Povezivanje samostalnih biblioteka i biblioteka u sastavu sa područja Katona Sarajevo u Bibliotečko-informativni sistem Kantona vrši Biblioteka Sarajevo.

Član 7.

Na samostalnu biblioteku primjenjuju se opšti propisi o ustanovama, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Na biblioteku u sastavu shodno se primjenjuju opšti propisi o ustanovama.

Član 8.

Biblioteka, prema namjeni, može biti javna, školska, i specijalna.

Java biblioteka namijenjena je općem obrazovanju, informiranju i zadovoljavanju kulturnih i drugih potreba stanovništva.

Školska biblioteka namijenjena je potrebama izvođenja i unapređivanja odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

Specijalna biblioteka namijenjena je naučnoistraživačkom, odnosno stručnom radu, kao i zadovoljavanju drugih potreba ustanova, preduzeća, državnih organa, udruženja građana, vjerskih zajednica i drugih pravnih lica.

Javna biblioteka osniva se kao samostalna biblioteka.

* Zakon je objavljen u ”Službenim novinama KS”, broj 4/99 od 4. marta 1999. godine, a stupio je na snagu 12. marta 1999. godine.

Školska, i specijalna biblioteka može se osnovati kao samostalna biblioteka, odnosno organizirati kao biblioteka u sastavu.

II - PRIKUPLJANJE, OBRADA, ČUVANJE I KORIŠĆENJE BIBLIOTEČKE GRAĐE

Član 9.

Biblioteka prikuplja bibliotečku građu preuzimanjem obaveznog primjerka štampanog materijala od izdavača sa područja Katona, kao i kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem.

Pod obaveznim primjerkom štampanog materijala iz stava 1. ovog člana podrazumijeva se štampani materijal iz člana 46. ovog zakona.

Ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu bibliotečke građe sastavlja se u pisanom obliku.

Član 10.

Bibliotečka građa stručno se obrađuje primjenom jedinstvenog načina obrade bibliotečke građe zasnovanog na međunarodnim standardima.

Član 11.

Bibliotečka građa čuva se u skladu sa tehničko-zaštitnim i drugim propisanim mjerama.

Mjere iz stava 1. ovog člana propisuje ministar kulture i sporta (u daljem tekstu: ministar), na prijedlog Biblioteke Kantona Sarajevo.

Član 12.

Bibliotečka građa dostupna je svim korisnicima.

Bliži uvjeti i način korišćenja bibliotečke građe utvrđuju se pravilima biblioteke.

Član 13.

Bibliotečka građa rashoduje se nakon izvršene revizije na prijedlog komisije koju obrazuje upravni odbor biblioteke, u skladu sa pravilima biblioteke.

Revizija bibliotečke građe vrši se obavezno svakih 5 godina, a može se vršiti i u kraćim periodima.

Član 14.

Pravno i fizičko lice koje se bavi izdavačkom djelatnošću ili prodajom bibliotečke građe dužno je da bibliotečku građu koju namjerava da rashoduje, prethodno ponudi na otkup najbližoj javnoj biblioteci, a ako ta biblioteka nije zainteresovana za otkup, Biblioteci Kantona Sarajevo.

Član 15.

U slučaju prestanka rada biblioteke njen osnivač će odrediti biblioteku ili drugo pravno lice koje će preuzeti bibliotečku građu biblioteke koja prestaje sa radom.

Član 16.

Zaštita i korišćenje stare i rijetke knjige, kao dobra kulturno-historijskog naslijeđa, uređuje se u skladu sa propisima o zaštiti i korišćenju kulturno-historijskog naslijeđa.

Stara i rijetka knjiga, u smislu ovog zakona, je rukopisna knjiga i rukopis, štampana knjiga, periodika i drugi knjižni materijal posebne vrijednosti ili rijetkosti nastao do 1945. godine, kao i rijetka knjiga, periodično izdanje i druga rijetka građa posebne vrijednosti ili rijetkosti nastala poslije 1945. godine.

III - BIBLIOTEKA

1. Zajedničke odredbe

Član 17.

Samostalna biblioteka može početi da obavlja djelatnost ako je obezbijeđen odgovarajući fond bibliotečke građe, prostorije, oprema i neophodna sredstva za obavljanje bibliotečke djelatnosti i potreban broj stručnih bibliotečkih radnika.

Bliže uvjete iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar na prijedlog Biblioteke Kantona Sarajevo.

Ispunjavanje uslova iz prethodnog stava utvrđuje Ministarstvo kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 18.

Ukoliko više osnivača osnuje samostalnu biblioteku ili biblioteku u sastavu, njihova međusobna prava uređuju se ugovorom.

Osnivač je obavezan da podnese prijavu za upis biblioteke iz prethodnog stava u registar samostalnih biblioteka, odnosno biblioteka u sastavu koji se vodi kod biblioteke iz člana 32. alineja 2. ovog zakona.

Član 19.

Registar samostalnih biblioteka i biblioteka u sastavu sadrži: redni broj i da tum prijave za upis u registar, naziv, adresu broj telefona i faksa osnivača, biblioteke, broj i da tum akta o njenom osnivanju, podatke o objektu ili prostorijama koje koristi biblioteka, ime i prezime bibliotekara, podatak o stručnom ispitu za obavljanje bibliotečke djelatnosti, broj kartice pod kojom je uvedena kopija bibliografije iz člana 21. alineja 6., odnosno člana 42. alineja 2. ovog zakona.

Član 20.

Biblioteka Kantona Sarajevo obavezno izdaje izvod iz registra biblioteka samostalnoj biblioteci, odnosno osnivaču biblioteke u sastavu.

Član 21.

Biblioteka:

- utvrđuje potrebe, prikuplja, stručno obrađuje, čuva i obnavlja bibliotečku građu;
- osigurava efikasno korišćenje bibliotečke građe i pruža pomoć pri izboru i korišćenju ove građe;
- vodi kataloge i drugu dokumentaciju o bibliotečkoj građi;
- dostavlja Biblioteci Kantona Sarajevo podatke za regionalni katalog bibliotečke građe iz člana 32. alineja 3. ovog zakona i učestvuje u njegovom formiranju;
- dostavlja Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUBBiH) podatke za centralne kataloge bibliotečke građe iz člana 33. alineja 8;
- vodi evidenciju o bibliotečkoj građi, o korisnicima i o korišćenju bibliotečke građe i vrši statističku obradu evidentiranih podataka;
- izdaje kataloge, bibliografije i druge bibliotečke publikacije i redovno informiše korisnike o bibliotečkoj građi;
- sarađuje sa drugim informacionim centrima u formiranju baze podataka, organiziranom protoku informacija i unapređivanju informaciono-dokumentacionih poslova;
- učestvuje u međubibliotečkoj pozajmici bibliotečke građe.

Član 22.

Stručne poslove bibliotečke djelatnosti obavljaju lica sa odgovarajućom stručnom spremom, položenim stručnim ispitom i stručnim zvanjem.

Lice koje prvi put zasniva radni odnos u biblioteci dužno je da nakon isteka najmanje jedne, a najviše dvije godine obavljanja poslova bibliotečke djelatnosti položi stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti.

Licu koje u utvrđenom roku ne položi stručni ispit, prestaje radni odnos u biblioteci ako ne prihvati raspored na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim stručnim sposobnostima ili ako u biblioteci nema takvog radnog mjesta.

Pro gram polaganja stručnog ispita, način polaganja i izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu, kao i uvjeti i način sticanja stručnih zvanja u bibliotečkoj djelatnosti, utvrđeni su Pravilnikom o stručnim zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/97).

Član 23.

U cilju potpunijeg informiranja o bibliotečkoj građi koju posjeduju, međusobne i međunarodne razmjene informacija, te zajedničkog korišćenja bibliotečke građe, samostalne biblioteke i biblioteke u sastavu povezuju se u Bibliotečko-informacioni sistem Kantona, a preko Biblioteke Kantona Sarajevo u saradnji sa Nacionalnom i univerzitetskom Bibliotekom Bosne i Hercegovine u Bibliotečko-informacioni sistem Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.

Član 24.

Rad biblioteke je javan.

Ostvarivanje javnosti rada bliže se utvrđuje pravilima biblioteke.

Član 25.

Nadzor nad zakonitosti rada biblioteke na području Kantona vrši Ministarstvo.

2. Javna biblioteka

Član 26.

Javna biblioteka je javna ustanova koju mogu osnovati Kanton, Grad i opštine sa područja Kantona.

Član 27.

Pored poslova iz člana 21. ovog zakona, javna biblioteka:

- osigurava uvjete za korišćenje bibliotečke građe širenjem mreže odjeljenja i pokretnih biblioteka;
- samostalno i u saradnji sa ostalim bibliotekama, obrađuje, stručno obrađuje, čuva i istražuje zavičajnu zbirku i publikuje rezultate tih istraživanja;
- samostalno i u saradnji sa kulturnim, obrazovnim i drugim ustanovama, preduzećima i drugim pravnim licima organizira izložbe i druge oblike razvijanja interesa za bibliotečku građu i bibliotečku djelatnost.

Član 28.

Radi obrazovanja zavičajne zbirke, javna biblioteka dužna je da prikuplja i čuva po jedan primjerak štampanog materijala koji je objavljen na području na kojem biblioteka djeluje.

Javna biblioteka dužna je da prikupi i čuva u zavičajnoj zbirci i štampani materijal koji je objavljen van područja na kojem biblioteka djeluje ako se odnosi na to područje, kao i djela autora koji djeluju na tom području ili su porijeklom sa tog područja.

Javna biblioteka ne može otuđiti obavezni primjerak štampanog materijala, kao ni primjerak iz zavičajne zbirke.

3. Biblioteka Kantona Sarajevo

Član 29.

Biblioteka Kantona Sarajevo osniva se i djeluje kao samostalna javna ustanova i matična biblioteka za područje Kantona.

a) javna ustanova

Član 30.

Biblioteka Kantona Sarajevo je javna ustanova čiji osnivač je Kanton.

b) matična biblioteka

Član 31.

Biblioteka Kantona Sarajevo je matična biblioteka za područje Kantona.

Član 32.

Biblioteka Kantona Sarajevo obavlja matične poslove bibliotečke djelatnosti za područje Kantona koji se odnose na:

- razvoj i unapređivanje stručnog rada biblioteka;
- vođenje evidencije o samostalnim bibliotekama i bibliotekama u sastavu;
- vođenje kataloga i baza podataka o bibliotečkoj građi;
- pružanje stručne pomoći i vršenje stručnog nadzora nad radom biblioteka;
- usklađivanje nabavke bibliotečke građe biblioteka;
- posredovanje u međubibliotečkoj pozajmici;
- povezivanje biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem Kantona;
- povezivanje u saradnji sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine Bibliotečko-informacionog sistema Kantona u Bibliotečko-informacione sisteme Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine;
- nadzor nad izvršavanjem propisa od strane biblioteka u oblasti stručnog usavršavanja radnika bibliotečke djelatnosti i polaganja stručnog ispita.

Član 33.

U obavljanju poslova matične biblioteke, Biblioteka Kantona Sarajevo sarađuje sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine u cilju:

- povezivanja biblioteka u Bibliotečko-informacioni sistem Kantona i uključivanja u bibliotečko-informacione sisteme Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine i svjetske informacione sisteme;
- organiziranja naučno-istraživačkih radova iz bibliotečke djelatnosti, a posebno radova na programiranju razvoja bibliotečko-informacione djelatnosti i izrade projekata bibliotečko-informacionog sistema u Kantonu, te objavljivanje rezultata tih radova;
- davanja uputstava o primjeni međunarodnih standarda u bibliotečkoj djelatnosti;
- pružanja stručne pomoći bibliotekama i izrade metodskih uputstava, normativa i standarda za organi-

zovanje stručnog rada, uvođenja i primjene računarske i druge tehnike, kao i za projektovanje i opremanje prostora;

- obavljanja stručnog nadzora nad radom biblioteka i staranja o primjeni standarda i normativa iz bibliotečke djelatnosti;
- pomaganja transformacije postojećih i stvaranja novih biblioteka;
- podsticanja i organizovanja saradnje biblioteka u Kantonu na koordinaciji nabavke, prikupljanju, obradi i protoku informacija i na međubibliotečkoj pozajmici;
- prikupljanja i sistematizacije bibliografija od biblioteka sa područja Kantona i dostavljanja kopije Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u cilju učešća u izradi Nacionalne bibliografije,
- praćenja i proučavanja stanja, potreba i uvjeta rada i razvoja biblioteka u Kantonu, pripremanja informativno-analitičkih materijala i predlaganja mjera za unapređivanje bibliotečke djelatnosti;
- obrazovanja korisnika bibliotečko-informacionog sistema i sistema naučno-tehnoloških informacija.

Uvjete za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar, na prijedlog Biblioteke Kantona Sarajevo.

Član 34.

Stručni nadzor iz člana 32. alineja 4. ovog zakona ostvaruje matična biblioteka neposredno uvidom u rad biblioteka na prikupljanju, obradi, čuvanju i korišćenju bibliotečke građe.

Biblioteka je dužna da matičnoj biblioteci dostavi obavještenja i podatke potrebne za vršenje stručnog nadzora, kao i da licu ovlašćenom za vršenje tog nadzora omogućiti neposredan nadzor.

Član 35.

U obavljanju stručnog nadzora matična biblioteka donosi rješenje kojim se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu iz člana 25. ovog zakona, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Član 36.

Pored poslova iz čl. 32. do 35. ovog zakona Biblioteka Kantona Sarajevo obavlja i slijedeće poslove:

- bavi se teorijom i praksom stvaranja, prenosa, skupljanja, pohranjivanja i korišćenja informacija;
- vrši potraživanje domaćih i stranih baza podataka i omogućava dostupnost svjetskim izvorima znanja i informacija;
- obavlja poslove referalnih djelatnosti u Kantonu, a posredstvom NUBBiH povezuje se sa drugim referalnim centrima u zemlji i inostranstvu;
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i pravilima biblioteke.

Član 37.

Za obavljanje poslova iz člana 33. ovog zakona, Biblioteka Kantona Sarajevo obrazuje savjetodavni stručni organ iz reda naučnih i stručnih radnika iz bibliotečke i drugih odgovarajućih djelatnosti.

Nadležnost, broj, bliži sastav, način i vrijeme imenovanja savjetodavnog stručnog organa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se pravilima Biblioteke Kantona Sarajevo.

IV - UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Član 38.

Samostalnom bibliotekom upravlja upravni odbor.

Pored poslova utvrđenih opštim propisima o ustanovama, upravni odbor biblioteke na prijedlog direktora biblioteke:

- odlučuje o popuni, reviziji i rashodovanju bibliotečke građe;
- odlučuje o organiziranju odjeljenja i pokretnih biblioteka u sjedištu ili izvan sjedišta biblioteke;
- utvrđuje način korišćenja bibliotečke građe;
- utvrđuje način propagande i popularizacije knjige.

Član 39.

Samostalnom bibliotekom rukovodi direktor.

Za direktora može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu.

Bliži uvjeti za imenovanje direktora utvrđuju se pravilima biblioteke.

Direktor samostalne biblioteke imenuje se za vrijeme od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

V - BIBLIOTEKA U SASTAVU

Član 40.

Biblioteku u sastavu može osnovati svako domaće i strano pravno i fizičko lice u svim oblicima svojine ako obezbijedi uslove iz člana 17. ovog zakona.

Član 41.

Upravljanje bibliotekom u sastavu i njena organizacija uređuje se Statutom, odnosno drugim aktom osnivača.

Član 42.

Biblioteka u sastavu dužna je da:

- vodi evidenciju knjiga i stručnih publikacija u skladu sa članom 21. alineja 3. i 6. ovog zakona;
 - kopiju bibliografije dostavlja Biblioteci Kantona Sarajevo u skladu sa članom 21. alineja 4. ovog zakona;
 - provodi mjere i standarde prema uputstvima dobijenim od Biblioteke Kantona Sarajevo;
 - posredstvom Biblioteke Kantona Sarajevo uvezuje se u Bibliotečko-informacioni sistem Kantona;
 - podnese prijavu za upis u registar biblioteka u sastavu koji vodi Biblioteka Kantona Sarajevo.
- Prijava iz alineje 5. ovog člana podnosi se na obrascu koji izdaje Biblioteka Kantona Sarajevo. Prijava sadrži rubrike iz člana 19. ovog zakona.

Član 43.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti u izvršavanju poslova i zadataka iz alineja 3. i 4. prethodnog člana ovog zakona urediće se ugovorom između Biblioteke Kantona Sarajevo i osnivača biblioteke u sastavu.

Član 44.

U biblioteci u sastavu mogu raditi kao bibliotekari i stručna lica koja ne ispunjavaju uvjete iz člana 22. ovog zakona, ako je to uređeno statutom osnivača biblioteke u sastavu.

Stručna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da polože stručni ispit u roku iz člana 58. stav 3. ovog zakona.

VI - SREDSTVA ZA RAD

Član 45.

Sredstva za rad samostalne biblioteke i biblioteke u sastavu osigurava osnivač.

Sredstva za rad samostalnih biblioteka osiguravaju se u skladu sa općim propisima o finansiranju ustanova, propisima o finansiranju javne potrošnje i drugim propisima o finansiranju kulture.

VII - DOSTAVLJANJE ŠTAMPANOG MATERIJALA

Član 46.

Radi obrazovanja zavičajne zbirke, očuvanja štampanih materijala, omogućavanja njihovog proučavanja i korišćenja, svako pravno i fizičko lice koje se bavi štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala na području Kantona, dužno je da Biblioteci Kantona Sarajevo besplatno i o svom trošku dostavi deset primjeraka od svakog štampanog materijala.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se na pravna i fizička lica sa područja Kantona koja se bave izdavačkom djelatnošću, odnosno štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala i kada štampaju ili umnožavaju štampane materijale u inostranstvu.

Član 47.

Biblioteka Kantona Sarajevo dostavlja dva obavezna primjerka Nacionalnoj i univerzitetsoj biblioteci Bosne i Hercegovine radi očuvanja Bosniake.

Biblioteka Kantona Sarajevo dva primjerka zadržava za formiranje zavičajne zbirke, a preostale primjerke dostavlja javnim bibliotekama izvan područja Grada Sarajeva koje odredi nadležna služba opštine u skladu sa članom 49. alineja 2. ovog zakona.

VIII - POSLOVI LOKALNE SAMOUPRAVE I PRENESENI POSLOVI KANTONALNE UPRAVE

Član 48.

Opština odnosno Grad u okviru samoupravnog djelokruga:

- osniva opštinsku, odnosno Gradsku javnu biblioteku kao samostalnu biblioteku (član 5. stav 2. ovog Zakona);
- podstiče i stvara uslove za osnivanje školskih biblioteka i drugih biblioteka u sastavu javnih ustanova,

preduzeća i drugih pravnih lica čiji je osnivač (član 8. stav 3.);

- određuje biblioteku ili drugo pravno lice koja će preuzeti bibliotečku građu u slučaju prestanka sa radom biblioteke čiji je osnivač (član 15.);

- stvara uslove za usavršavanje stručnog kadra u bibliotečkoj djelatnosti (član 22.);

- organizuje izložbe i druge oblike razvijanja interesa za bibliotečku građu i bibliotečku djelatnost (član 27. alineja 3);

- obezbjeđuje sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa građana u bibliotečkoj djelatnosti (član 45.);

Član 49.

Kanton prenosi na opštinu, odnosno Grad poslove iz nadležnosti kantonalne uprave, i to:

- utvrđivanje postojanja uslova za rad i prestanak rada samostalne biblioteke (član 17.) kada je osnivač opština, odnosno Grad;

- određivanje javne biblioteke kojoj se dostavlja obavezni primjerak iz člana 47. stav 2. ovog zakona.

Član 50.

Na poslove lokalne samouprave i prenesene poslove kantonalne uprave shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona.

IX - KAZNE ODREDBE

Član 51.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj biblioteka, ako:

1. ne čuva bibliotečku građu u skladu sa tehničko-zaštitnim i drugim propisanim mjerama (član 11);

2. ne izvrši reviziju bibliotečke građe svakih pet godina (član 13. stav 2.);

3. ne dostavi Biblioteci Kantona Sarajevo kao matičnoj biblioteci obavještenja i podatke potrebne za vršenje stručnog nadzora ili ne omogućiti ovlaštenom licu vršenje neposrednog nadzora (član 34. stav 2.);

4. ne otkloni nedostatke utvrđene u vršenju stručnog nadzora u roku utvrđenom rješenjem (član 35. stav 1.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u biblioteci novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Član 52.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj biblioteka ako:

1. ne vodi kataloge, dokumentaciju i propisane evidencije o bibliotečkoj građi (član 21. alineje 3, 5, 6. i 7.);

2. ne dostavlja Biblioteci Kantona Sarajevo podatke za centralni katalog inostranih publikacija, a matičnoj biblioteci podatke za druge centralne kataloge bibliotečke građe (član 21. alineja 4.);

3. odbije da učestvuje u međubibliotečkoj pozajmici (član 21. alineja 9.);

4. otuđi obavezni primjerak štampane stvari kao i primjerak iz zavičajne zbirke (član 28. stav 3.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u biblioteci novčanom kaznom od 300 do 1.000 KM.

Član 53.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj osnivač biblioteke u sastavu, ako biblioteka u sastavu ne izvrši svoju obavezu iz člana 42. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Član 54.

Novčanom kaznom od 2.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje se bavi izdavačkom djelatnošću ili prodajom bibliotečke građe, ako postupi suprotno odredbama člana 14. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i imalac radnje - samostalni privrednik novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM.

Član 55.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje se bavi izdavačkom djelatnošću ili štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala ako Biblioteci Kantona Sarajevo besplatno i o svom trošku ne dostavi po deset primjeraka svakog štampanog materijala (član 46.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i imalac radnje - samostalni privrednik novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Iz sastava kantonalne Javne ustanove “Biblioteka grada Sarajeva” odlukom opštinskog vijeća mogu se izdvojiti opštinske biblioteke i nastaviti rad kao samostalne javne biblioteke opština na čijem području imaju sjedište u skladu sa zakonom.

Postojeća Javna ustanova “Biblioteka grada Sarajeva” nastavlja rad kao Javna ustanova “Biblioteka Kantona Sarajevo” u skladu sa odredbama ovog zakona.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi objekata i opreme, novčanih sredstava i drugih materijalnih sredstava, te zaposlenih radnika regulisaće se ugovorom između biblioteka iz st. 1. i 2. ovog člana, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Član 57.

Postojeće biblioteke dužne su da usklade organizaciju i djelatnost sa odredbama ovog zakona, a samostalne biblioteke da donesu i pravila biblioteke i akt o unutrašnjoj organizaciji, u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Postojeće biblioteke dužne su da podnesu prijavu za upis u registar iz člana 19. ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 58.

Lica koja su položila stručni ispit u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, nisu dužna polagati stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Zatečena lica koja obavljaju bibliotečku djelatnost najmanje 15 godina ili su stekli naučni stepen magistra ili doktora nauka u bibliotečkoj djelatnosti, nisu dužna polagati stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Ostala zatečena lica dužna su da polože stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 59.

Ministar će donijeti bliže propise iz člana 11. stav 2. člana 17. stav 2. i člana 33. stav 2. ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 60.

Do donošenja propisa iz člana 11. stav 2. i člana 17. stav 2. ovog zakona primjenjivat će se Pravilnik o tehničko-zaštitnim i drugim mjerama za čuvanje bibliotečke građe (“Službeni list SRBiH”, broj 12/87) i Pravilnik o uslovima za osnivanje i početak rada biblioteka (“Službeni list SRBiH”, broj 16/87).

Član 61.

Ovaj zakon stu pa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.